

개 선

제 목 지체상금 송장 지급처리 부적정

관 련 부 서 ◆○▨▢처 ◆○▨▢부

내 용

계약이행이 지체되어 지체상금이 발생하는 경우 지체상금 전표를 추가 작성하여 대금 지급 시 지급할 대금에서 제외하고 지급하는데, 지체상금 전표와 원송장 전표가 분리되어 있어 지급조건의 변경사항이 발생할 경우 지체상금 전표와 연동되지 않아 지체상금 처리가 부정확하게 이루어 질 수 있음

1. 업무개요

계약이행이 지체되어 지체상금이 발생하는 경우 지체상금 전표를 작성하여 지급할 대금에서 지체상금을 제외하고 지급하고 있다.

2. 판단근거

「계약규정」 제60조(지체상금의 징수)에 의거 계약이행이 지체되는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조(지체상금)에 정한 바에 따라 지체상금을 계약금액에 지체상금율과 지체일수를 곱한 금액으로 수납하고 대금을 지급하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

e-komipo시스템(이하 ‘시스템’)에서는 원송장 전표와 지체상금 전표의 지급조건¹⁷⁾이 일치해야 원송장 금액에서 지체상금이 상계¹⁸⁾처리된 금액이 업체에 정확히 입금될 수 있다. 하지만 시스템내에서 지체상금 전표와 원송장 전표가 분리되어 있어 원송장의 지급조건이 변경될 경우¹⁹⁾ 지체상금전표에는 변경된 조건이 반영되지 않아 지체상금이 원송장 금액에서 상계되지 않는 채 대금이 지급되는 회계사고가 발생할 수 있었다. (실제 원송장 전표의 지급조건과 지체상금 전표의 지급조건이 달라 지체상금이 빠지지 않은 채 납기를 지연한 업체에 계약금액대로 지급되어 업체로부터 지체상금을 돌려받은 사례가 있음을 확인함)

4. 관련부서 의견

◆○▨▣부서 출납담당자는 원송장과 지체상금 송장의 지급조건이 서로 달라 지체상금이 상계처리 되지 않고 대금이 지급되는 사례를 발견하고 조치한 적이 몇 차례 있으며, 향후에도 이런 사례가 발생할 여지가 있어 시스템의 개선이 필요하다고 하였다.

5. 조치할 사항

◆○▨▣처장은 계약이행 지체에 따른 지체상금 수납이 정확하게 처리될 수 있도록 e-komipo 시스템을 개선하시기 바랍니다. [개선]. 끝.

17) PF00(당일 이체), PF07(7일 이내 이체), PW00(지급보류) 등

18) 채무자와 채권자가 같은 종류의 채무와 채권을 가지는 경우에 서로의 채무와 채권을 같은 액수만큼 소멸함

19) 시스템적으로 구매대금이 업체에 지급되는 날짜가 휴일이거나 또는 분기별 회계마감 등의 이유로 지급조건을 변경하는 경우가 있음